

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma
Sez. VII - Sentenza del 13/2/2024, n. 1009

SENTENZA

- sull'appello n. 5416/2020 depositato il 10/11/2020

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La società ha impugnato la sentenza n. 23 del 2020 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone accoglieva il ricorso proposto da e confermava l'avviso di accertamento n. (...) del 30/11/2018 (periodo di imposta 2017) relativo all'imposta Comunale sulla Pubblicità, sulla base dell'asserito presupposto di "omessa dichiarazione e omesso versamento dell'imposta dovuta per l'annualità 2017". Secondo la CGT di Frosinone l'accertamento non era correttamente motivato o la motivazione era solo generica ed apparente. La società ha impugnato la sentenza appena richiamata per due motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000:

A) il contenuto della Motivazione; B) L'errore Commesso dalla Commissione Provinciale. 2. Errata valutazione delle Prove. Ha chiesto conclusivamente la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese

Si è costituito contrastando l'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.

In prossimità dell'udienza l'appellante ha depositato memoria.

All'udienza del 5 febbraio 2024 svolta la relazione del giudice assegnatario e sentiti i difensori delle parti presenti, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Ragioni della decisione

Il Collegio, all'esito della discussione orale, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato ritiene che l'appello proposto dalla società sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni.

1. Fondato è il primo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'errata valutazione della motivazione dell'avviso di accertamento. Secondo l'appellante la motivazione dell'avviso di accertamento è esaustiva comunque adeguata. In materia di imposta comunale sulla pubblicità, risulta agevole comprendere come i presupposti di fatto (quali fatti astrattamente giustificativi della pretesa) si sostanzino, in concreto, nei soli mezzi pubblicitari assurti a base imponibile, con la conseguenza che la motivazione esaustiva sarà quella contenente la semplice indicazione degli elementi essenziali dei mezzi pubblicitari medesimi, quali: numero, tipologia, ubicazione, superficie rilevante. Al contempo, risulta altresì agevole comprendere come le ragioni giuridiche a fondamento della pretesa si sostanzino nella normativa (primaria e secondaria) seguita dall'Ufficio nel procedimento di accertamento ed irrogazione della sanzione. Non vi è dubbio - specifica ancora l'appellante che nel caso concreto: l'avviso di accertamento contiene una prima parte motiva, avente ad oggetto l'indicazione della particolare tipologia di

verifica condotta e quindi l'elencazione delle norme di riferimento (rectius: ragioni giuridiche) applicate dall'Ufficio in sede di controllo e liquidazione del tributo oggetto di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni; norme primarie e secondarie che peraltro si presumono conosciute dalla generalità dei contribuenti; - una seconda parte motivata, avente ad oggetto la analitica ed intelligibile (a qualsiasi operatore medio) indicazione dei presupposti di fatto specificamente posti alla base della pretesa per l'anno di riferimento e cioè l'esposizione degli elementi oggettivi da cui scaturisce l'imposizione, quali: numero, tipologia, dimensioni, ubicazione dei mezzi pubblicitari, oltre alla espressa indicazione della tariffa.

1.1. Giova osservare che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che questo Collegio condivide e conferma, quello secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (S.C. n. 2305 del 25.01.2023 e n. 26679 del 15.09.2023).

Ora nel caso in esame, dal complesso degli elementi riportati nell'avviso di accertamento impugnato, il contribuente risulta essere stato compiutamente edotto circa i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla base della pretesa. Nell'atto impugnato, infatti, sebbene sotto la voce "Motivazione", nel primo capoverso, sia riportata la generica dicitura "omessa dichiarazione e omesso versamento dell'imposta dovuta per l'annualità 2017", è poi riportato nella stessa pagina un riepilogo generale con la precisa indicazione dell'ubicazione, numero, descrizione, categoria, superficie, tariffa applicata e imposta dovuta per ciascun mezzo pubblicitario oggetto dell'imposizione. Tale tabella fa parte integrante della motivazione anche da un punto di vista formale, posto che è collocata anche graficamente nella parte del provvedimento dedicata alla motivazione e prima delle informazioni relative alla possibilità di proporre ricorso.

1.2. D'altra parte, non risulta che ci fossero atti da allegare, in quanto non indicati, né che fossero stati compiuti atti formali (come, per esempio, un processo verbale di constatazione). Le norme di riferimento non prevedono, infatti, che, prima dell'avviso di accertamento, debba essere formulata una contestazione immediata di violazione nei confronti del contribuente, né che sia redatto un verbale delle verifiche espletate. Anche con riferimento alla dedotta carenza assoluta del requisito della identificazione univoca dell'avviso di accertamento, il Collegio non può che confermare la ritualità dell'avviso, che risulta assolutamente identificabile, riportando numero di protocollo, numero progressivo e data di emissione.

In conclusione, l'avviso di accertamento impugnato risulta esaustivo ed immune dal vizio di motivazione rilevato dal primo giudice.

2. Prima di passare all'esame del merito della pretesa tributaria in relazione ai vizi non affrontati dal primo Giudice (in quanto assorbiti dall'accoglimento del ricorso introduttivo per vizio di motivazione) ma riproposti dalla appellata in appello, seguendo l'ordine logico, occorre disattendere l'eccezione di difetto di notificazione dell'avviso impugnato. L'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006, detta una disciplina specifica per gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, prevedendo la notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (modalità che risulta essere stata seguita dall'appellante, come documentato in primo grado e non contestato sul punto dalla K.).

Il richiamo alla disciplina codicistica è, pertanto, inconferente.

2.1. Anche la dedotta violazione dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993 (sempre riproposta dalla K. in appello), non risulta sussistere. La normativa speciale in materia di fiscalità locale (art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006) prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Correttamente, quindi, la Concessionaria, una volta subentrata nella funzione di accertamento, ha proceduto ad accertare le omesse dichiarazioni e gli omessi versamenti commessi dai contribuenti nei vari anni d'imposta ancora accertabili al perfezionarsi del rapporto concessorio, notificando i relativi avvisi di accertamento nei termini indicati dalla norma speciale sopra citata, e cioè entro il quinto anno successivo all'omessa dichiarazione (termine ampiamente rispettato nella specie, trattandosi di anno di imposta 2017).

3. Fondato è anche il secondo motivo con il quale l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove. Secondo l'appellante i giudici di prime cure avrebbero errato nel ritenere che la documentazione fotografica in parola (a sostegno della pretesa) non abbia data certa non tenendo conto che l'immagine è un'immagine da satellite pubblicamente fruibile tramite accesso ad Internet ("Google Maps") ed aggiornato al periodo d'imposizione, oltretutto da un sistema di mappatura del presupposto sul territorio "Road Mapper", brevettato dalla stessa concessionaria.

3.1. A ben vedere la presenza dei mezzi pubblicitari analiticamente indicati nell'avviso di accertamento è attestata da risultanze probatorie specifiche, anche estratte da satellite (fotografie tramite l'applicativo Google Maps) con evidenza anche del periodo di esposizione (a conferma dunque della permanenza nei vari anni d'imposta oggetto di accertamento). In particolare, la documentazione fotografica risulta conforme alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 2016, acquisita da satellite pubblicamente fruibile tramite accesso ad internet ("Google Maps") ed aggiornato al periodo d'imposizione. Tali oggettivi riscontri non risultano contestati in fatto dal contribuente, che si limita ad una generica contestazione sul metodo, senza produrre alcuna prova contraria. Come puntualmente rilevato dall'appellante, controparte ben avrebbe potuto allegare documentazione fotografica contraria, ricevute di installazione, perizie, o comunque documenti finalizzati a dimostrare una realtà di fatto diversa rispetto a quella rappresentata dalla Concessionaria. Né, ancora, parte ricorrente ha dimostrato di possedere una superficie complessiva delle insegne inferiore a mq 5.

4. Con riferimento alle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, il Collegio ritiene tali sanzioni legittimamente applicate e calcolate, in quanto irrogate, come previsto, in materia di fiscalità locale, dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. n. 296 del 2006, il quale conferisce autonomia alle distinte obbligazioni tributarie e dovendosi ritenere le violazioni commesse ed accertate in capo al contribuente come distinte ed autonome in relazione sia all'obbligo di dichiarazione (previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 507 del 1993) sia all'obbligo di versamento dell'imposta (art. 9 D.Lgs. n. 507 del 1993). Inoltre, le obbligazioni di dichiarazione e pagamento consistono in obblighi fiscali autonomi e distinti per ciascun anno di imposta, con la conseguenza che la sanzione deve essere applicata per ogni singola annualità in cui la violazione si è rinnovata.

In definitiva, per tutte le suesposte argomentazioni, il Collegio ritiene che l'appellante T.E. s.r.l. abbia legittimamente e correttamente esercitato il potere impositivo con l'avviso di accertamento impugnato e che, pertanto, in riforma della gravata sentenza, il ricorso introduttivo debba essere rigettato. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello e condanna K.K.D. a rimborsare alla società T.E.I. S.r.l. le spese del presente grado del giudizio che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 300,00 per il primo grado del giudizio, oltre accessori come per legge.

Conclusione

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2024.